

[6] [통보] 사항

1. 제 목 : 주거이전비 보상 대상 결정기준 불합리
2. 조치부서 : ♣♣♣♣♣♣처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 ‘토지보상법’이라 한다) 시행규칙 제54조는 주거이전비 보상대상 결정 기준일과 관련하여 주거용 건축물의 세입자에 대해서는 ‘사업인정고시일 등 당시 또는 공익사업을 위한 관계 법령에 의한 고시 등이 있는 날’⁵⁾로 명시하고 있으나 소유자에 대해서는 아무런 언급을 하고 있지 않다.

한편, 공사는 「기본조사 및 보상업무에 관한 지침」에서 주거용 건축물 소유자의 경우 사업인정고시일을, 세입자의 경우 지구지정 공람공고일을 주거이전비 보상 대상 결정 기준일로 삼고 있다.

최근 대법원은 주거이전비 청구 사건에서 “舊 「도시 및 주거환경정비법」 제36조 제1항, 제40조 제1항, 舊 토지보상법 제78조 제5항, 제9항, 같은 법률 시행규칙 제54조 제1항, 제2항의 문언과 규정형식을 종합하면 舊 「도시 및 주거환경정비법」상 주거용 건축물 소유자에 대한 주거이전비의 보상은 주거용 건축물에

5) 우리 대법원은 세입자의 주거이전비 보상 대상 결정 기준일에 대해 ‘택지개발예정지구의 지정에 관한 공람공고일(대법원 2010. 12. 9. 선고 2008두10829 판결, 택지개발사업의 경우) 또는 ‘정비계획에 관한 공람공고일’(대법원 2010. 11. 11. 선고 2010두5332 판결, 재개발사업의 경우)로 판시하고 있음

대하여 정비계획에 관한 공람·공고일로부터 해당 건축물에 대해 보상을 하는 때까지 계속하여 소유 및 거주한 주거용 건축물의 소유자를 대상으로 한다.”라고 판시한 바 있다⁶⁾.

위 대법원 판결은 舊「도시 및 주거환경정비법」을 근거로 시행되는 주거환경 개선사업에 대한 판결이나 주거이전비의 지급에 관해서는 토지보상법을 준용하고 있으므로 토지보상법령을 적용하여 보상이 이루어지는 모든 개발사업에 적용할 수 있다.

또한, ① 주거용 건축물에서 거주하는 소유자의 경우도 조기 이주를 장려할 필요가 있고, 주거지를 상실하게 됨으로써 어려움을 겪게 되는 면에서는 세입자와 다를 바 없으므로 주거이전비의 제도적 취지에 있어 소유자와 세입자의 차이가 없는 점, ② 주거이전비 보상대상자 결정 기준일을 세입자와 소유자를 구분하여 달리 정하게 되면 하나의 주거용 건축물에 대해 서로 시기를 달리하여 거주한 세입자와 소유자 모두 주거이전비를 보상받는 모순이 발생할 수 있는 점, ③ 주민 등이 공익사업이 시행될 예정임을 알 수 있게 된 때인 공람공고일을 기준으로 함으로써 주거이전비를 노린 가장 전입자를 배제할 필요는 세입자와 소유자가 다르지 않은 점, ④ 소유자에 대한 주거이전비 보상대상 결정기준에 대해 토지보상법이 명확하게 규정하지 않았지만, 대법원이 그에 대해 분명한 견해를 밝힌 이상 현행 지침을 유지하는 것은 과다 보상이 될 수 있는 점, ⑤ 소유자와 세입자 간 기준이 다른 데서 오는 실무자들의 혼란⁷⁾을 덜어 줄 수 있는 점, ⑥ SH공사에서는 소유자와 세입자 모두 공람공고일을 기준으로 주거이전비 보상대상자를

6) 이 사건 원심(서울고법 2012. 7. 3. 선고 2012누3752 판결)은 “주거용 건축물의 소유자의 경우에도 주거이전비 보상대상자 결정 기준일은 세입자의 경우와 마찬가지로 정비계획이 외부에 공표됨으로써 주민 등이 정비사업이 시행될 예정임을 알 수 있게 된 때인 정비계획의 공람·공고일로 함이 상당하다.”라고 판시하였음

7) ♣♣♣♣2 택지개발사업지구 주거이전비 지급기준을 보면 소유자와 세입자 모두 예정지구지정 공람공고일을 기준으로 주거이전비 보상대상자를 결정하고 있음 (“♣♣♣♣2지구 토지 협의보상시행 안내” (♣♣사업단-1612호(2013. 5. 28.))

결정하고 있는 점 등을 고려할 때 주거용 건축물 소유자의 경우에도 사업인정 고시일이 아닌 지구지정 공람공고일 등을 주거이전비 보상 대상 결정 기준일로 함이 타당하다.

따라서 「기본조사 및 보상업무에 관한 지침」의 개정을 검토할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

♣♣♣♣♣♣처장은

대법원 판결 취지 등을 고려하여 주거용 건축물 소유자의 주거이전비 보상 대상 결정 기준일을 세입자와 같이 공람공고일로 하도록 「기본조사 및 보상업무에 관한 지침」상 주거이전비 지급 관련 규정의 개정을 검토하시기 바랍니다(통보).